



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 Reg. Delibere	OGGETTO
Del 28/05/2021	Atto di indirizzo per nomina consulente di parte.-

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

Settore
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.LGS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2021** Addì **28** Del mese di **maggio**
Alle ore **13:40** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal segretario la presenza dell' Vice Sindaco avv. Carabetta Stefano in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 23 in data 09.08.2019, l'organo esecutivo dell'Ente emanava atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisse nel giudizio promosso innanzi il Tribunale Civile di Catanzaro ad istanza dei Signori Pungillo Adriana e Pungillo Gaetano nei confronti dell'ATERP Calabria ed a seguito di relativo atto di chiamata in causa da parte di quest'ultima;

che in ossequio al citato atto deliberativo, il Responsabile del Servizio contenzioso, con propria determinazione dirigenziale, n. 415 del 26.08.2019 conferiva incarico legale all'avv. Giampaolo Catricalà del foro di Catanzaro;

Dato atto:

che in data 11.05.2021, il citato professionista faceva pervenire all'Ente una nota acquisita al protocollo generale al n. 2556 del 13.05.2021, con cui comunica che il G.I. dott.ssa Romanò, ha fissato per la nuova udienza del 17.06.2021, il conferimento d'incarico ed il relativo giuramento al già nominato CTU dott. Maurizio Caglioti, chiamato ad accertare l'entità delle lamentate lesioni in danno della sig.ra Cristofaro Maria Giulia in conseguenza dell'evento occorso in data 15.09.2011;

che nella medesima missiva l'avv. Giampaolo Catricalà, evidenziava la necessità per l'Ente, di provvedere alla nomina di un proprio consulente di parte che possa assistere alle operazioni peritali nella data che lo stesso CTU, successivamente indicherà;

Valutata pertanto l'opportunità di aderire alla richiesta formulata dall'avv. Giampaolo Catricalà, al fine di far valere al meglio le ragioni di questo Ente;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00, trattandosi di mero atto di indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché provveda alla nomina di un consulente di parte che possa assistere alle operazioni peritali che il CTU nominato andrà a svolgere;*
- 2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 46

Del 28/05/2021

IL PRESIDENTE

f.to dott. P.Muccari

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il _____

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

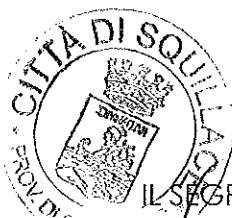
f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

È copia conforme all'originale

28 MAG 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Giuseppina Ferrucci)